



Beschlussprotokoll aus der Verhandlung des Gemeinderates

Öffentliche Sitzung vom Montag, 03.06.2024

TOP	<u>I. Öffentliche Sitzung</u>	
-----	-------------------------------	--

1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Entscheidung/en

Keine Punkte seitens der Verwaltung.

2 Informationen des Oberbürgermeisters

Ohne Beschlussfassung

3 Vorstellung des neuen Stadtmarketingmanager

Herr Axel Musch hat sich als neuer Stadtmarketingmanager vorgestellt. Eine Beschlussfassung erfolgte nicht.

4 Kläranlage Bad Waldsee: Durchführungsbeschluss für die Erweiterung und Sanierung der mechanischen Stufe SV-82/2024

Beschluss:

1. Dem Durchführungsbeschluss zur Erweiterung und Sanierung der mechanischen Stufe auf der Kläranlage Bad Waldsee mit Kosten von circa 5 Millionen € wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeiten auszuschreiben und zu vergeben.
3. Die Finanzierung erfolgt über den Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebs Städt. Abwasserbeseitigung, Konto 0886.
4. Aufgrund der aktuellen teilweise nicht kalkulierbaren Kostensituation, insbesondere im Bereich der Maschinen- und Verfahrenstechnik, wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Aufträge auch dann zu vergeben, wenn diese bis maximal 15 % über den angenommenen Kostenaufwand von 5 Millionen € liegen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

5 Jahresabschlüsse Stadt Bad Waldsee

Siehe Tagesordnungspunkte 5.1 und 5.2

5.1 Jahresabschluss 2018 der Stadt Bad Waldsee

SV-116/2023
1. Ergänzung

Beschluss:

1. Dem Rechenschaftsbericht, dem Anhang und den Anlagen wird zugestimmt.
2. Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt.
3. Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird der Jahresabschluss 2018 der Stadt Bad Waldsee wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	52.530.602,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-46.352.953,23
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.177.648,94
1.4	Außerordentliche Erträge	2.215.924,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-9.828,14
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.206.096,43
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	8.383.745,37
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.202.507,14
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.024.349,48
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	10.178.157,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.736,16
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.265.867,46
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.911.131,30
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.267.026,36
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209.586,72

2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-209.586,72
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.057.439,64
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-942.302,18
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.220.868,49
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	7.115.137,46
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	20.336.005,95
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	217.495,00
3.2	Sachvermögen	94.225.888,85
3.3	Finanzvermögen	76.776.596,35
3.4	Abgrenzungsposten	131.097,69
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	171.351.077,89
3.7	Basiskapital	130.319.535,69
3.8	Rücklagen	8.383.745,37
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	19.847.599,27
3.11	Rückstellungen	401.200,00
3.12	Verbindlichkeiten	9.811.055,60
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.587.941,96
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	171.351.077,89

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

Beschluss:

1. Dem Rechenschaftsbericht, dem Anhang und den Anlagen wird zugestimmt.
2. Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.
3. Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird der Jahresabschluss 2019 der Stadt Bad Waldsee wie folgt festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	54.072.410,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.308.319,55
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.764.091,38
1.4	Außerordentliche Erträge	2.167.326,44
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-95.250,27
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.072.076,17
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.836.167,55
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.146.382,13
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.382.311,28
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	6.764.070,85
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786.385,68
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.118.018,47
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.331.632,79
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	5.432.438,06
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.206.291,77
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-6.206.291,77
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-773.853,71
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-42.532.515,05
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	44.988.436,18

2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-43.306.368,76
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.682.067,42
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	256.248,33
3.2	Sachvermögen	95.798.561,02
3.3	Finanzvermögen	80.506.850,69
3.4	Abgrenzungsposten	286.273,31
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	176.847.933,35
3.7	Basiskapital	131.154.465,91
3.8	Rücklagen	13.733.599,33
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	19.054.821,86
3.11	Rückstellungen	383.664,38
3.12	Verbindlichkeiten	9.759.845,37
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.761.536,50
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	176.847.933,35

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

6 Einsparpotenziale und Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen - Vorschlag der Haushaltsstrukturkommission SV-66/2024

Beschluss:

1. Die von der Haushaltsstrukturkommission erarbeiteten Ergebnisse werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die nachstehenden Einsparpotenziale und Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen bzw. zur Erzielung von Einsparungen in den nächsten Jahren zu prüfen und je nach Maßnahme umzusetzen bzw. Umsetzungsvorschläge an den Gemeinderat zu machen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

7 Sanierung des Eugen-Bolz-Kindergartens SV-111/2024

Siehe Tagesordnungspunkt 7.1

**7.1 Sanierung des Eugen-Bolz-Kindergartens SV-111/2024
1. Ergänzung**

Beschluss:

1. Der Sanierung des Eugen-Bolz-Kindergartens mit Kosten in Höhe von 690.000 € wird zugestimmt.
2. Der Baukostenzuschuss der Stadt Bad Waldsee in Höhe von 70 % beträgt 483.000 €.
3. Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 483.000 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt den Kostenanteil der Stadt um bis zu 10 % zu erhöhen, falls sich Kostenanpassungen ergeben. Der Gemeinderat ist im Nachgang entsprechend zu informieren.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

8 Information über den Sachstand der Digitalisierungsmaßnahmen an den städtischen Schulen SV-107/2024

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die Informationen zustimmend zur Kenntnis.

Zur Kenntnis genommen

9 Neubau Sporthalle Döchtbühl- Beauftragung Planungsleistungen SV-69/2024

Beschluss:

1. Das Architektur-Büro Lanz Schwager Architekten, Konstanz wird mit der weiteren Planung und den Architektenleistungen nach den Leistungsphasen 01-03 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit einer Honorarsumme von ca. 145.000 € inkl. Nebenkosten beauftragt.
2. Das Planungsbüro Baur + Gut, Bad Schussenried wird für die Elektroplanung mit der weiteren Planung nach den Leistungsphasen 01-03 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit einer Honorarsumme von ca. 30.000 € inkl. Nebenkosten beauftragt.
3. Das Ingenieurbüro Sulzer, Vogt wird für die Planung Heizung, Lüftung und Sanitär mit der weiteren Planung nach den Leistungsphasen 01-03 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit einer Honorarsumme von ca. 55.000 € inkl. Nebenkosten beauftragt..
4. Das Büro für Tragwerksplanung Faltlhauser Krapf Beratende Ingenieurgesellschaft mbH aus Reutlingen wird mit der weiteren Tragwerksplanung nach den Leistungsphasen 01-03 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit einer Honorarsumme von ca. 40.000 € inkl. Nebenkosten beauftragt.
5. Der Finanzierung über die eingestellten Mittel im Haushalt unter der Investitionsnummer I 2110-2107 wird zugestimmt.

Abgesetzt

Beschluss:

Der vorgestellten zweigeschossigen Planung des Neubaus Erweiterung Gymnasium wird zugestimmt.

1. Dem Durchführungsbeschluss zum Neubau der Erweiterung am Gymnasium mit einer Kosten-schätzung in Höhe von ca. 8,2 Mio. € wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeiten für den zweigeschossigen Erweiterungsneubau auszuschreiben und zu vergeben.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Planungsauftrag für die Architektenleistungen LPH 05 bis 09 der HOAI an das Architekturbüro Lanz Schwager Architekten, Konstanz zu vergeben.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Planungsauftrag für die Tragwerksplanung für die LPH 05-08 und besondere Leistungen an das Ing.-Büro IBT aus Grünkraut zu vergeben.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, den Planungsauftrag Heizung/Lüftung/Sanitär Elektro für die LPH 05 bis 09 an das Ing.-Büro Ulmer aus Mietingen zu vergeben.
6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Planungsauftrag Elektro für die LPH 05 bis 09 an das Ing.-Büro Baur+ Gut aus Bad Schussenried zu vergeben.
7. Die Finanzierung des Projekts in Höhe von ca. 8,2 Mio. € erfolgt über die im Haushaltsplan bereitgestellten bzw. noch nachzufinanzierenden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 18
Nein-Stimme(n) 3
Enthaltung(en) 3

11 Zuweisung weiterer Aufgabengebiete und Umbenennung des seitherigen Ausschusses für Technik und Umwelt**Beschluss:**

1. Der Zuweisung weiterer Aufgabengebiete an den Ausschuss für Technik und Umwelt sowie dessen Umbenennung in „Ausschuss für Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit“ (AUTN) ab dem 15. Juli 2024 wird zugestimmt.
2. Der Auflösung des Arbeitskreises Radverkehr ab dem Zeitpunkt der Kommunalwahlen und der damit verbundenen Abbestellung der Arbeitskreismitglieder wird zugestimmt.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

**12 Änderung der Hauptsatzung:
Zuweisung weiterer Aufgabengebiete und Umbenennung des
seitherigen Ausschusses für Technik und Umwelt**

SV-57/2024

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Satzung zur Änderung der Hauptsatzung zum Zweck der Zuweisung weiterer Aufgabengebiete und zur Umbenennung des seitherigen Ausschusses für Technik und Umwelt zu.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

13 Informationen zum Breitbandausbau

SV-109/2024

Beschluss:

Die Informationen zum Breitbandausbau werden zur Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis genommen

14 Verschiedenes

Ohne Beschlussfassung

15 Bekanntgaben

Keine Bekanntgaben.